

UNIDAD 8 · BLOC E

# Tus derechos como trabajador

*Trabajar no es solo cobrar a fin de mes. Es entrar en un contrato con derechos exigibles y obligaciones concretas. Esta unidad es el manual básico de lo que la ley dice que te corresponde desde el primer día, incluso si tu primer contrato dura solo tres meses de verano.*

*Trabajar no es solo cobrar — es tener derechos protegidos por ley. Esta unidad enseña tus derechos básicos: jornada máxima, descanso, vacaciones, igualdad, prevención de riesgos, indemnización por despido. Y, sobre todo, los derechos extra que tienen los menores entre 16 y 18 años, donde la protección legal es mayor. La mayoría de problemas laborales del primer empleo no vienen de jefes malvados — vienen de desconocimiento por ambas partes . Que no te coja desprevenido.*



## CASO REAL

### Luis, 17 años: '30 € al día en sobre cerrado, sin contrato'

Luis tiene 17 años y los fines de semana ayuda en un bar del barrio. Le ofrecen 30 € por día, pagados en mano en un sobre, sin contrato. Su jefe argumenta que «si firmamos contrato es mucho papeleo, tú no eres mayor de edad y la Seguridad Social cuesta un dineral». Luis acepta porque le viene bien el dinero y porque, total, «no me piensan timar, vienen al bar mis padres». ¿Qué riesgos está asumiendo Luis exactamente?

*¿Qué pasa si Luis se cae trabajando? ¿Y si el jefe deja de pagarle?*

Caso compuesto basado en consultas reales habituales recibidas por sindicatos juveniles • CC00 Joves y UGT Juventud, 2024

---

## Objetivos de la unidad

- Conocer los diez derechos básicos que el Estatuto de los Trabajadores reconoce a cualquier persona asalariada en España.
- Distinguir entre la jornada máxima legal (40 horas semanales en cómputo anual) y la jornada efectiva fijada por convenio colectivo.
- Calcular las vacaciones proporcionales en un contrato temporal de tres meses y decidir entre disfrutarlas o cobrarlas en finiquito.
- Reconocer cinco obligaciones del empresario y cinco del trabajador en materia de prevención de riesgos laborales según la Ley 31/1995.
- Identificar el papel del convenio colectivo, del comité de empresa y de los sindicatos en la defensa de los derechos laborales.

---

## Conceptos clave

- **Estatuto de los Trabajadores**
- **derecho al salario**
- **SMI**
- **jornada máxima 40 horas**
- **descanso semanal**
- **vacaciones 30 días naturales**
- **pagas extraordinarias**
- **igualdad de retribución**
- **conciliación**
- **indemnización por despido**
- **prevención de riesgos laborales**
- **Ley 31/1995**
- **equipos de protección individual**
- **convenio colectivo**
- **comité de empresa**
- **sindicatos**
- **Inspección de Trabajo**
- **accidente in itinere**

---

# El Estatuto de los Trabajadores: la ley básica del trabajo en España

El Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET) es la norma marco que regula las relaciones laborales por cuenta ajena en España. Su versión vigente es el Real Decreto Legislativo 2/2015 , modificado de forma relevante por el Real Decreto-ley 32/2021 (la llamada Reforma Laboral de 2021, que limitó la temporalidad y reforzó la negociación colectiva).

El ET establece los derechos mínimos que ninguna empresa puede empeorar por contrato individual ni por convenio. Convenios y contratos pueden mejorar lo que dice el ET, nunca rebajarlo. Esta jerarquía es importante: si tu contrato dice que tienes 25 días de vacaciones, ese contrato es nulo en ese punto porque el ET garantiza al menos 30.

## Diez derechos básicos que tienes desde el primer día

Estos son los diez derechos esenciales que cualquier persona asalariada en España tiene, con independencia del tipo de contrato, edad o sector. La numeración no es legal, es pedagógica.

- Derecho al trabajo y a la libre elección de profesión (ET art. 4.2.a y Constitución art. 35). Nadie puede ser obligado a trabajar en una actividad contra su voluntad.
- Derecho al salario (ET art. 26-33). Cobrar lo pactado, en la fecha pactada, mediante nómina escrita. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 está fijado en 1.221 € brutos mensuales en 14 pagas (17.094 € brutos anuales), según el Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero , que actualizó la cuantía con un incremento del 3,1 % respecto a 2025. Pagar menos del SMI o menos del convenio es una infracción muy grave . El desglose del cálculo del salario bruto a neto —cotizaciones a la Seguridad Social y retenciones IRPF— se desarrolla en detalle en la Unit 8 de Eco 4ESO . Aquí nos centramos en los derechos exigibles, no en el cálculo numérico de la nómina.

---

## NOTA

El SMI es un suelo legal absoluto: nadie puede cobrar menos . Pero la mayoría de sectores tienen un convenio colectivo propio, negociado entre sindicatos y patronal, que fija salarios más altos que el SMI para cada categoría profesional. Hostelería, comercio, construcción, sanidad privada, banca, oficinas y despachos: todos tienen convenio. Antes de aceptar un sueldo, busca tu convenio en el BOE o en la web del sindicato del sector y comprueba qué le corresponde a tu categoría. Cobrar el SMI (1.221 € en 2026) cuando tu convenio fija 1.400 € es una infracción que la empresa debe corregir y abonar con efectos retroactivos.



---

## Jornada, descanso y vacaciones en la práctica

Las cifras del Estatuto son el suelo legal. La aplicación concreta depende del convenio y del contrato . Tres detalles que conviene saber.

### Jornada legal vs jornada efectiva

El límite legal estatal es de 40 horas semanales en cómputo anual. Esto significa que se puede trabajar 45 horas una semana y 35 la siguiente si el convenio lo permite, siempre que la media anual no supere las 40. Casi todos los convenios fijan una jornada efectiva inferior , normalmente entre 1.700 y 1.800 horas anuales (frente a las 1.826 que serían 40 semanales puras). El convenio de oficinas y despachos suele rondar 1.770 horas; el de comercio textil, 1.770; el de hostelería estatal, 1.800.

Las horas extraordinarias están limitadas a 80 al año (ET art. 35) y pueden compensarse con descanso o cobrarse, nunca por debajo del valor de la hora ordinaria. Las que se hacen en domingo o festivo se pagan o compensan con un recargo según convenio.

### El descanso semanal y entre jornadas

Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deben pasar al menos 12 horas . Esto bloquea, por ejemplo, los cambios de turno abusivos en hostelería del tipo "cierras a las 2:00 y entras a las 9:00 al desayuno". Y el descanso semanal es de día y medio mínimo , acumulable de forma ininterrumpida.

### Las vacaciones en contratos cortos

Aunque<sup>8</sup>el ET garantiza 30 días naturales por año completo trabajado, en contratos temporales se aplica el principio de proporcionalidad . La fórmula es directa:



## ENUNCIADO

### ## Vacaciones proporcionales en un contrato de verano de tres meses

Enunciado Marta firma un contrato temporal como camarera en un chiringuito de Gandia del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026 (tres meses completos, 92 días). El convenio de hostelería de la Comunitat Valenciana le reconoce los 30 días naturales del ET. Su salario mensual bruto es de 1.350 € (por encima del SMI 2026 de 1.221 €, en línea con el convenio sectorial). Calcula los días de vacaciones que le corresponden y el importe que cobraría si no llega a disfrutarlas. Datos Periodo trabajado: 92 días (julio + agosto + septiembre). Vacaciones por año completo según convenio: 30 días naturales. Salario mensual bruto: 1.350 €.

## SOLUCIÓN

### ## Vacaciones proporcionales en un contrato de verano de tres meses

Solución Cálculo de los días de vacaciones proporcionales:  $30 \times (92 / 365) = 7,56$  días naturales (se redondea a 7,5 días en la práctica). Como el contrato es de verano y la empresa necesita a Marta los tres meses completos, lo habitual es no disfrutar los días y cobrarlos en el finiquito . Cálculo del importe: el salario diario bruto es  $1.350 / 30 = 45$  €/día . Por tanto,  $7,5 \times 45 = 337,5$  € brutos . Ese importe aparece en el finiquito junto al salario del último mes, la parte proporcional de pagas extras y la liquidación de horas extra si las hubiera. Si Marta quisiera disfrutarlas en vez de cobrarlas, debería pactarlo con la empresa por escrito antes del fin del contrato. La empresa no está obligada a aceptarlo si organizativamente no puede prescindir de ella.

---

## Trabajar a partir de los 16 años: derechos y límites especiales

En España se puede trabajar a partir de los 16 años cumplidos (ET art. 6). Antes de esa edad, está prohibido salvo en espectáculos públicos con autorización expresa de la autoridad laboral. Los menores de 18 años tienen un régimen reforzado de protección.

- Autorización parental obligatoria si se vive con los progenitores y se tiene menos de 18 años.
- Prohibido el trabajo nocturno entre las 22:00 y las 6:00 (ET art. 6.2).
- Prohibidas las horas extraordinarias de cualquier tipo (ET art. 6.3).
- Prohibidos los trabajos declarados insalubres, penosos, nocivos o peligrosos por el Decreto de 26 de julio de 1957 , todavía vigente en lo que no contradiga al ET: manejo de maquinaria peligrosa, exposición a sustancias tóxicas, alturas, etc.
- Jornada máxima diaria de 8 horas (frente a las 9 de un adulto), incluyendo el tiempo de formación si trabajan en alternancia.
- Descanso semanal de dos días ininterrumpidos (frente al día y medio de un adulto).
- Descanso de 30 minutos en jornadas superiores a 4 horas y media (frente a las 6 horas del adulto).



---

## *España tiene 14 pagas por ley; muy pocos países lo hacen así*

Cuando un trabajador francés, alemán o sueco oye que en España se cobra en 14 pagas, suele preguntar si los 12 meses se pagan menos. La respuesta es que no: el salario anual se reparte en 12 mensualidades más dos extras (junio y Navidad) que la empresa puede ofrecer aparte o prorratear mes a mes. Esta estructura, garantizada por el Estatuto de los Trabajadores desde 1980, es una rareza europea. La mayoría de países pagan 12 nóminas anuales y, si hay extra, depende del convenio o de la empresa. En España la 13.<sup>a</sup> y 14.<sup>a</sup> paga son un derecho estatutario que no se puede eliminar.



*Sede del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), organismo técnico del Ministerio de Trabajo creado en 1978 y referente nacional en prevención de riesgos laborales. Publica las \*\*Notas Técnicas de Prevención (NTP)\*\*<sup>3\*</sup>, guías sectoriales gratuitas que cualquier empresa o trabajador puede consultar.*

---

## Prevención de Riesgos Laborales: la Ley 31/1995

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), desarrollada por decenas de reales decretos sectoriales, regula cómo deben evitarse los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Su filosofía es preventiva : no esperar a que ocurra el daño, sino diseñar el trabajo de modo que no pueda ocurrir.

### Cinco obligaciones esenciales del empresario

- Evaluar los riesgos de cada puesto, periódicamente y siempre que cambien las condiciones (LPRL art. 16). El resultado es el Plan de Prevención , accesible a cualquier trabajador.
- Proporcionar formación específica sobre los riesgos del puesto, antes de empezar y siempre de forma gratuita y dentro de la jornada laboral (art. 19).
- Entregar los equipos de protección individual (EPI) gratis: cascos, guantes, calzado de seguridad, gafas, mascarillas, arneses. Nunca puede descontarse del salario (art. 17 y Real Decreto 773/1997).





*Trabajadores con equipos de protección individual (casco, arnés, calzado y ropa de alta visibilidad) en una obra de andamiaje. El RD 773/1997 obliga a la empresa a entregar gratuitamente los EPI necesarios y a sustituirlos cuando pierdan efectividad.<sup>15</sup> Si la empresa no lo hace, es **\*\*infracción grave\*\*** y la Inspección de Trabajo puede sancionarla.*



- Vigilancia de la salud : ofrecer reconocimientos médicos periódicos relacionados con los riesgos del puesto, gratuitos y voluntarios para el trabajador salvo casos tasados (art. 22).
- Garantizar el derecho de información, consulta y participación de los trabajadores en todo lo relativo a la prevención (art. 18).

### Cinco obligaciones esenciales del trabajador

- Usar correctamente los EPI y los dispositivos de seguridad, sin manipularlos ni desactivarlos.
- Cumplir las medidas de prevención establecidas por la empresa y aprendidas en la formación recibida.
- Comunicar de inmediato al superior jerárquico o al delegado de prevención cualquier situación que entrañe riesgo.
- Cooperar con la empresa en la mejora continua de las condiciones de seguridad.
- No utilizar máquinas o herramientas para las que no se haya recibido formación o autorización.

### Cinco riesgos comunes en trabajos típicos de jóvenes

- Físicos : manipulación manual de cargas en almacén o cocina (límite recomendado: 25 kg para adultos, 15 kg para menores).
- Químicos : productos de limpieza concentrados sin guantes ni ventilación adecuada (hostelería, limpieza, peluquería).
- Biológicos : contacto con fluidos en sanidad, cuidados o veterinaria.
- Psicosociales : acoso laboral, estrés por carga de trabajo, conflictos con clientes (atención al público, call centers<sup>16</sup>, hostelería).
- Accidentes en cocina y maquinaria : cortes, quemaduras, atrapamientos. La mayoría de accidentes graves entre menores de 25 años ocurren en hostelería, construcción y agricultura.

---

## NOTA

Si en tu trayecto de ida o vuelta al trabajo (en moto, en coche, andando, en transporte público) sufres un accidente, la ley lo considera accidente in itinere y se tramita como accidente de trabajo a efectos de cobertura. Esto significa que la Mutua paga el 75 % del salario desde el primer día (frente al 60 % desde el cuarto día en una baja por enfermedad común), y que la asistencia sanitaria corre por cuenta de la Mutua, no de la Seguridad Social. Para que sea reconocido como in itinere debe darse: ruta habitual, sin desvíos significativos y dentro de un margen razonable de tiempo respecto al inicio o fin de jornada.



*Manifestación del Primero de Mayo de 2019 en Madrid. CCOO y UGT, los dos sindicatos mayoritarios en España, negocian más del 90 % de los convenios colectivos del país. La capacidad real de un trabajador para mejorar sus condiciones depende mucho más del convenio aplicable que del contrato individual.*<sup>18</sup>

Foto: Consuelo Fernandez, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

---

## Convenio colectivo, comité de empresa y sindicatos

El derecho laboral español tiene tres capas: ley (Estatuto y normas estatales), convenio colectivo (acuerdo sectorial o de empresa) y contrato individual . La capa de convenio es la que más matiza el día a día.

### El convenio colectivo

Un convenio colectivo es un acuerdo entre la representación de los trabajadores (sindicatos) y la de las empresas (patronal) que regula salarios, jornada, vacaciones, antigüedad, complementos y muchos otros aspectos específicos de un sector o de una empresa concreta. Hay convenios estatales (banca, química, oficinas y despachos), autonómicos (hostelería de la Comunitat Valenciana, comercio textil de Cataluña) y de empresa (Mercadona, El Corte Inglés, Inditex).

El convenio aplicable se identifica por el CNAE de la empresa (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) y por su ámbito territorial. Todos los convenios vigentes se publican en el BOE y en boletines autonómicos, y se consultan gratis en el Registro y Depósito de Convenios Colectivos (REGCON) .

### Representación en el centro de trabajo

- Empresa de 6 a 10 trabajadores : pueden elegir un delegado de personal si así lo deciden por mayoría.
- Empresa de 10 a 49 trabajadores : delegados de personal obligatorios (de 1 a 3 según plantilla).
- Empresa de 50 o más trabajadores : comité de empresa obligatorio, con número de miembros escalado según plantilla (5 miembros entre 50 y 100 trabajadores; hasta 75 en empresas de más de 10.000).

El comité tiene derecho a recibir información trimestral sobre la evolución del empleo, las cuentas y los planes de la empresa, y a ser consultado antes de decisiones como reestructuraciones o despidos colectivos.

### Sindicatos y representatividad



## | Ejemplo real

Durante años, plataformas como Glovo, Deliveroo, Uber Eats o Stuart contrataban a sus repartidores como falsos autónomos : les obligaban a darse de alta como autónomos en lugar de contratarlos como trabajadores, ahorrándose cotizaciones a la Seguridad Social y dejándoles sin derecho a vacaciones, paro o indemnización. La Audiencia Nacional y, en 2020, el Tribunal Supremo declararon que los riders de Glovo eran trabajadores por cuenta ajena disfrazados de autónomos. En 2021, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 9/2021 , conocido como Ley Rider , que reconoce expresamente la presunción de laboralidad para los repartidores de plataformas digitales y obliga a las empresas a informar al comité del algoritmo que asigna trabajo. Es uno de los pocos casos en los que España ha legislado por delante del resto de la UE en derechos laborales digitales.

---

## Si te vulneran un derecho: la ruta para reclamar

Cuando algo no encaja (no te pagan el SMI, te hacen trabajar más horas de las pactadas sin compensar, no te dan los EPI, te discriminan por edad o género), existe una vía clara, gratuita y razonablemente rápida para reclamar. Vale tanto para un contrato de verano como para uno indefinido.



## La ruta para reclamar un derecho laboral, de menos a más formal.



*La ruta para reclamar un derecho laboral, de menos a más formal.*

## ## Pasos

- 1** Documenta todo, desde el primer día . Guarda copia del contrato, las nóminas (la empresa está obligada a entregarlas en papel o digital), los mensajes con el encargado, los cuadrantes de turnos, los emails. Un problema sin pruebas es muy difícil de defender. Si te niegas a firmar algo, hazlo poniendo "no conforme" antes de la firma.
- 2** Habla primero con la empresa . Muchos problemas son errores administrativos: una nómina mal calculada, un día de vacaciones no apuntado, un EPI que el responsable de almacén olvidó pedir. Plantéalo por escrito (un email vale) explicando con claridad qué crees que está mal y qué pides que se corrija. Da un plazo razonable para responder.
- 3** Acude al delegado o comité de empresa, o al sindicato . Si la empresa no responde o niega el problema, los representantes legales de los trabajadores tienen el derecho y el deber de mediar. Si no hay representación en tu empresa porque es pequeña, los sindicatos del sector ofrecen asesoría legal gratuita a sus afiliados (y, en muchos casos, también a no afiliados en una primera consulta).
- 4** Denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) . Es gratuita, se hace online en la Sede Electrónica del Ministerio de Trabajo o presencialmente, y puede ser anónima (la empresa no sabrá quién la presentó). Un inspector visitará el centro, pedirá documentación y, si confirma la infracción, sancionará a la empresa y le obligará a regularizar.
- 5** Juzgado de lo Social . Si la vía administrativa no resuelve, queda la judicial. Antes de demandar hay que pasar por la conciliación previa ante el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación), gratuita y obligatoria. Si no hay acuerdo, se presenta demanda en el Juzgado de lo Social del territorio. La jurisdicción social es gratuita para el trabajador (no se necesita procurador ni abogado para reclamaciones de cantidad inferiores a 6.000 €, aunque siempre es recomendable). Los plazos son breves: 20 días hábiles desde el despido o desde la última nómina impagada.



---

## *La Inspección de Trabajo española hace 1,2 millones de actuaciones al año*

Según las memorias anuales del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en España se realizan en torno a 1,2 millones de actuaciones inspectoras anuales (suma de visitas, requerimientos y comprobaciones documentales). El 35 % se refieren a relaciones laborales y empleo, el 28 % a Seguridad Social, el 18 % a prevención de riesgos laborales y el resto a economía irregular y otras materias. El plazo medio de resolución de una denuncia individual ronda los 3 a 6 meses , dependiendo de la carga de trabajo de la provincia y de la complejidad del caso. La sanción media por infracción grave en materia laboral supera los 7.500 €, y las muy graves pueden llegar a más de 200.000 €.

## | Ejemplo real

En 2023, el Tribunal Supremo confirmó una sentencia que obligaba a Mercadona a abonar en el finiquito las vacaciones no disfrutadas por una trabajadora cuyo contrato eventual no había permitido el descanso anual. La empresa defendía que el periodo trabajado había sido demasiado corto para generar vacaciones; el Tribunal recordó que el ET reconoce vacaciones proporcionales desde el primer día y que, si la empresa no facilita su disfrute material, debe compensarlas económicamente. La sentencia se alinea con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso King v. Sash Window Workshop (2017), que estableció que el derecho a vacaciones retribuidas es un derecho fundamental del trabajador y no puede caducar por inacción de la empresa.

---

## Glosario

- Estatuto de los Trabajadores (ET) : norma marco (RDLeg 2/2015) que regula las relaciones laborales por cuenta ajena en España y fija los derechos mínimos.
- SMI (Salario Mínimo Interprofesional): suelo salarial legal absoluto fijado cada año por el Gobierno. Para 2026, 1.221 € brutos mensuales en 14 pagas (17.094 € anuales).
- Convenio colectivo : acuerdo entre sindicatos y patronal que regula salarios y condiciones de un sector o empresa; mejora el ET y suele fijar salarios superiores al SMI.
- Jornada en cómputo anual : límite de 40 horas semanales calculado como media del año, que permite semanas más largas y más cortas según el convenio.
- Hora extraordinaria : hora trabajada por encima de la jornada pactada; limitada a 80 al año y compensable con descanso o pago.
- Vacaciones proporcionales : días de vacaciones generados en un contrato corto, calculados como  $30 \times (\text{días trabajados} / 365)$ .
- Finiquito : liquidación que la empresa abona al terminar el contrato (último salario, vacaciones no disfrutadas y pagas extras prorrateadas).
- Pagas extraordinarias : como mínimo dos al año (junio y Navidad), garantizadas por el ET; pueden prorratearse mes a mes.
- Indemnización por despido : compensación económica según el tipo de despido (33 días/año el improcedente, 20 días/año el objetivo; readmisión el nulo).
- Prevención de Riesgos Laborales (PRL) : conjunto de obligaciones de la Ley 31/1995 para evitar accidentes y enfermedades profesionales.



---

## Para profundizar

Si quieres conocer tus derechos con la fuente en la mano o resolver una duda concreta, estos recursos oficiales y sindicales son gratuitos y fiables:

- Estatuto de los Trabajadores (texto consolidado) — BOE ( [boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/23/2](http://boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/23/2) ). Por qué encaja: la ley básica, siempre actualizada con sus modificaciones. Leer los artículos 4, 34, 37 y 38 cubre el grueso de los derechos del primer empleo.
- Portal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social — Ministerio de Trabajo ( [mites.gob.es/itss](http://mites.gob.es/itss) ). Por qué encaja: explica cómo presentar una denuncia (incluida la anónima) y qué tramita la Inspección, paso a paso.
- Registro y Depósito de Convenios Colectivos (REGCON) — Ministerio de Trabajo ( [expinterweb.mites.gob.es/regcon](http://expinterweb.mites.gob.es/regcon) ). Por qué encaja: el buscador para localizar el convenio de tu sector y comprobar el salario real de tu categoría antes de aceptar una oferta.
- Guías de derechos para jóvenes de CCOO y UGT — ( [ccoo.es](http://ccoo.es) · [ugt.es](http://ugt.es) ). Por qué encaja: material divulgativo pensado para el primer empleo, con lenguaje claro y asesoría gratuita en una primera consulta.
- Notas Técnicas de Prevención (NTP) — INSST ( [insst.es](http://insst.es) ). Por qué encaja: guías sectoriales gratuitas sobre riesgos concretos (cocina, almacén, peluquería...), útiles para entender la PRL aplicada al trabajo real de un joven.

---

## Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para discutir en clase o para pensar individualmente al cerrar la unidad:

- La mayoría de problemas del primer empleo nacen del desconocimiento por ambas partes, no de mala fe. ¿Qué tres derechos crees que más se vulneran sin que el trabajador joven lo sepa? ¿Cómo cambiaría la situación si todo el mundo leyera su convenio antes de firmar?
- La Ley Rider obligó a contratar a los repartidores de plataformas que antes eran "falsos autónomos". ¿Crees que la ley debe ir por delante de modelos de negocio nuevos como estos, o que frena la innovación? ¿Dónde pondrías el límite?
- La vía para reclamar un derecho laboral es gratuita y puede ser anónima, pero muchos jóvenes no la usan por miedo a perder el empleo o a "señalarse". ¿Qué haría falta para que reclamar dejara de dar miedo? ¿Qué papel pueden jugar el comité de empresa y los sindicatos?



### VUELVE AL CASO

No es legal y Luis pierde, no gana . Sin contrato y sin alta en la Seguridad Social: (1) no cotiza — pierde meses de futuras prestaciones de paro, baja por enfermedad y pensión de jubilación; (2) no tiene cobertura por accidente — si se quema con la freidora o se cae con una caja, no hay parte de accidente laboral, ni mutua, ni indemnización; (3) no tiene prueba si el jefe deja de pagarle — sin contrato y sin nóminas, la denuncia depende de testigos y se vuelve mucho más difícil; (4) no tiene protección frente al despido — el jefe le puede decir «mañana no vengas» y Luis no tiene derecho a nada. Para un trabajador de 16-17 años , la ley es aún más estricta: necesita autorización paterna escrita , contrato registrado , alta en la Seguridad Social , prohibición de horas extra y de trabajo nocturno, descanso semanal de dos días completos (Estatuto de los Trabajadores art. 6 y art. 34.3). Si te ofrecen un trabajo «sin papeles», dile que no — no porque seas conflictivo, sino porque el riesgo lo asumes tú entero mientras la empresa se ahorra todo. La oferta razonable es: contrato (aunque sea de pocas horas o de fin de semana), alta y nómina. Si te lo niegan, no es tu empleo: es la trampa de otro.

## Lo esencial

- El Estatuto de los Trabajadores (RDLeg 2/2015) es la norma marco. Garantiza derechos mínimos que ningún contrato ni convenio puede empeorar : solo mejorar.
- Diez derechos esenciales: trabajo, salario, jornada máxima de 40 horas, descanso semanal, 30 días naturales de vacaciones , dos pagas extras, igualdad, conciliación, indemnización por despido, libertad sindical y huelga.
- El SMI 2026 es de 1.221 € brutos mensuales en 14 pagas (17.094 € brutos anuales), según el RD 126/2026. Pero tu salario mínimo real es el de tu convenio : localízalo en el REGCON antes de aceptar cualquier oferta. El cálculo bruto→neto (cotizaciones e IRPF) se desarrolla en Eco 4ESO Unit 8.
- Las vacaciones se calculan proporcionalmente en contratos cortos:  $30 \times (\text{días trabajados} / 365)$ . Si no se disfrutaran, se cobran obligatoriamente en el finiquito.
- A los 16 años se puede trabajar con autorización parental, pero con prohibiciones específicas : no trabajo nocturno, no horas extra, no trabajos peligrosos, jornada máxima 8 h/día, descanso semanal de dos días.
- La Ley 31/1995 de PRL obliga al empresario a evaluar riesgos, formar, entregar EPI gratuitos y vigilar la salud. El trabajador debe usarlos correctamente y comunicar peligros.
- Un accidente in itinere (yendo o volviendo del trabajo por ruta habitual) cuenta como accidente laboral con cobertura del 75 % desde el primer día.
- El convenio colectivo matiza ley y contrato, y se encuentra gratis en el REGCON del Ministerio de Trabajo.
- La vía para reclamar es gratuita: documentar, hablar, comité o sindicato, Inspección de Trabajo (denuncia anónima online) y, si hace falta, Juzgado de lo Social (conciliación SMAC previa).



LEER

## Guía del trabajador joven

Ministerio de Trabajo y Economía Social · Cuadernillo gratuito en PDF

Documento oficial breve y accesible que resume los derechos laborales aplicables a quien empieza a trabajar, con énfasis en los menores de edad. Lectura corta y útil de tener a mano.



VER

## Derechos del trabajador menor de edad

Canal del SEPE · YouTube · ~12-15 min

Charla institucional con casos concretos sobre las protecciones específicas para 16-17 años: autorización paterna, jornada limitada, prohibición de nocturno y trabajos peligrosos. Imprescindible si vas a buscar tu primer trabajo de fin de semana o de verano.



SEGUIR

## @CCOO\_Joves / @UGT\_Juventud

X · Secciones juveniles de los principales sindicatos

Información práctica sobre primer empleo, becas, prácticas y reclamaciones. Tienen servicio de asesoría legal gratuito para menores de 30 años. Saber que existen es la diferencia entre quedarse callado y poder defender un derecho.



HACER

## Contrato formativo: ¿qué debe contener?

40-50 min

Descarga el modelo oficial de contrato formativo en alternancia del SEPE (sepe.es → modelos de contrato). Revísalo y haz una lista de los diez puntos imprescindibles que debe contener: datos de las partes, categoría profesional, salario según convenio, jornada, duración, periodo de prueba, vacaciones, formación asociada, prevención de riesgos y firma de ambas partes. Simulación por parejas: una persona hace de empleador que intenta no firmar contrato («es solo un favor», «total son tres meses»...) y la otra de candidato menor de edad que responde con los derechos aprendidos en la unidad. Después se intercambian los roles. Cierre en gran grupo: ¿qué argumentos del «empleador» eran los más difíciles de rebatir? ¿Cómo se rebaten? Duración: 60 min.

*Hasta aquí la teoría.*

Continúa en el libro · [profedeeconomia.es](http://profedeeconomia.es)